조문 익힘장

제211조 (소유권의 내용)

소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 **사용**, **수익**, **처분**할 권리가 있다.

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간)

① **20**년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 **등기**함으로써 그 소유권을 취득한다.

② 부동산의 소유자로 **등기**한 자가 **10**년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 **선의**이며 **과실** 없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

제263조(공유지분의 처분과 공유물의 사용, 수익)

공유자는 그 **지분**을 처분할 수 있고 공유물 전부를 **지분**의 비율로 사용, 수익할 수 있다.

제264조(공유물의 처분, 변경)

공유자는 다른 공유자의 동의 없이 **공유물**을 처분하거나 변경하지 못한다.

제265조(공유물의 관리, 보존)

공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 **과반수**로써 결정한다. 그러나 **보존행위**는 각자가 할 수 있다.

제279조(지상권의 내용)

지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 **소유**하기 위하여 그 **토지**를 사용하는 권리가 있다.

제291조(지역권의 내용)

지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 **토지**를 자기 **토지**의 편익에 이용하는 권리가 있다.

제292조(부종성)

② 지역권은 **요역지**와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.

제303조(전세권의 내용)

① 전세권자는 **전세금**을 지급하고 타인의 **부동산**을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하며, 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 **전세금**의 **우선변제**를 받을 권리가 있다.

② **농경지**는 전세권의 목적으로 하지 못한다.

제309조(전세권자의 유지, 수선의무)

전세권자는 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 하여야 한다.

개념 익힘장

1. 점유취득시효에 의한 등기청구권

① 점유취득시효로 인한 등기청구권은 성질상 (물권적 / **채권적**)청구권이다.

② 점유취득시효로 인한 등기청구권은 시효 완성자가 (점유를 계속하는 동안 / **점유를 상실하면**) 소멸시효가 진행된다.

2. 점유취득시효에 의한 소유권 취득

① 점유취득시효를 완성한 점유자는 (**등기하여야** / 등기하지 않아도) 소유권을 취득한다.

② 점유취득시효 완성을 원인으로 소유권이전등기를 경료 받은 자는 (**점유가 개시된 시점** / 등기 시점)부터 소유자인 것으로 인정된다.

3. 공유지분 처분과 공유물 처분

① 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의 없이 (공유물 / **공유 지분**)을 타인에게 처분할 수 있다.

② 공유물의 일부를 처분하는 행위는 (각 공유자가 단독으로 / 공유지분 과반수 결의로 / **공유자 전원의 동의로**) 결정한다.

4. 공유물의 관리행위

① 1/2 지분의 공유자는 공유물의 사용 방법을 단독으로 결정할 수 (있다. / **없다.**)

② 1/2 지분의 공유자는 공유물에 대한 보존행위를 단독으로 결정할 수 (**있다.** / 없다.)

5. 지상권의 지료

① 지상권의 지료에 관하여 특별한 약정이 없으면 지료가 (있는 것 / **없는 것**)이 원칙이다.

② 지상권의 지료에 관한 약정은 하였으나 이를 등기하지 않았다면 지상권설정자는 (지상권자에게 / **지상권 양수인에게**) 지료를 청구하지 못한다.

6. 지역권의 특징

① 지역권은 (요역지 / **승역지**)의 일부를 위하여 설정할 수 있다.

② 지역권자는 승역지를 불법점유하는 자에게 (반환 / **방해의 제거**)를 청구할 수 있다.

7. 전세권의 특징

① 전세권자가 전세권을 양도하기 위하여서는 전세권설정자의 동의를 (받아야 한다. / **받을 필요가 없다**.)

② 전세권의 목적물에 대한 유지 수선 의무는 (전세권설정자 / **전세권자**)가 부담한다.

③ 전세권자는 전세 목적물의 경매절차에서 전세금을 우선변제 받을 수 (**있다.** / 없다.)